

ORDENANZA N° 004/2021 J.M.

POR LA QUE SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTE A LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE.-

Ciudad del Este, 10 de febrero de 2021.-

VISTO: El Mensaje N° 347/I.M. de fecha 27 de noviembre de 2020, por la que el Ejecutivo Municipal eleva el proyecto de Ordenanza "POR LA QUE SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTE A LA CALIDAD DEL AIRE", solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental en base a la nota DGA N° 62/2020 de la Dirección General del aire-MADES y el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Seguridad y Tránsito, a través del cual se establece regular valores límites de emisión de contaminantes del aire, provenientes de fuentes móviles, en el marco de las disposiciones administrativas dispuestas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) de la República del Paraguay, preceptuados en la ley 5.211/2014 de "Calidad del Aire", en concordancia con la ley 3966/2010; y;

CONSIDERANDO: Que, la Constitución Nacional de la República del Paraguay, en su Art. 7° "Del Derecho a un ambiente saludable" expresa "...Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente...", de igual manera en su Art. 8° "De la Protección Ambiental", menciona que "...Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas..." (SIC).-

Que, la Ley N° 5211/2014 de "De Calidad del Aire", enuncia que "...tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmósfera, mediante la prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar la sustentabilidad del desarrollo..."-.

Que, el Art. 10° de la citada ley precedentemente, dice: "...De la Competencia Municipal. En el marco de sus competencias, será obligación de las Municipalidades establecer por ordenanzas municipales el cumplimiento de los parámetros de protección del Aire y de la Atmósfera establecidos por la Autoridad de Aplicación con relación a las Fuentes Móviles que, de acuerdo con las características de cada municipio, podrán ser más exigentes, pero en ningún caso menor a lo establecido. En ejercicio de tales prerrogativas, deberá: a) Fiscalizar en forma directa o a través de terceros la emisión de gases emitidos por vehículos de todo tipo de transporte público y privado; b) Establecer la cuantía de las tasas imponibles por la prestación del servicio; c) Establecer formas de cooperación entre Municipalidades o entre estas y entidades privadas o públicas, con las cuales estén relacionadas por criterios técnicos, económicos o de solidaridad regional para la prestación del servicio; d) Promover y ejecutar programas educativos y de concienciación de la comunidad en el control y la reducción de la Contaminación del Aire y de la Atmósfera; y, e) Adoptar las medidas de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ley..." (SIC).-

Que, la Ley N° 5.016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial establece en su Art. 53° (De la revisión técnica obligatoria) lo siguiente: "Todos los vehículos particulares y estatales, sin excepción alguna, salvo las bicicletas y los movidos a tracción animal, destinados a circular por la vía pública, estarán sujetos a una revisión técnica periódica, a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva, además de la emisión de contaminantes. Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y los lugares donde se efectúe, serán establecidos por la normativa correspondiente o en ausencia de ella, por la autoridad competente. En ningún caso, la autoridad competente podrá realizar la revisión técnica obligatoria si el vehículo no cuenta con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente".-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 004/2021 J.M.

Que, la Ley N° 5.016/14 establece entre las prohibiciones previstas en su Art. 66° "(...) Está prohibido en la vía pública: u) Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios", siendo considerado entre las Faltas graves previstas en el Art. 112°: "c) Las que afecten por contaminación al medio ambiente".-

Que, conforme a las atribuciones y obligaciones anteriormente citadas, a fin de dar cumplimiento al mandato conferido por la Ley N° 5.211/14 el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible ha emitido la Resolución N° 78/18 "POR LA CUAL SE FIJAN LOS VALORES LÍMITES DE EMISIÓN DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES; SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN 520 B/08 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONTROLES Y MULTAS POR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS, A MEDIOS DE TRANSPORTE QUE UTILICEN TODO TIPO DE COMBUSTIBLES Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 001/07 Y DEMÁS RELACIONADAS, DONDE SE ESTABLECEN PARÁMETROS Y MULTAS POR EMISIÓN DE POLUYENTES VEHICULARES" y su ampliatoria la Resolución N° 98/19 "POR LA CUAL SE AMPLÍAN LOS ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN 78/18 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2018, "POR LA CUAL SE FIJAN LOS VALORES LÍMITES DE EMISIÓN DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES; SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN 520 B/08 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONTROLES Y MULTAS POR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS, A MEDIOS DE TRANSPORTE QUE UTILICEN TODO TIPO DE COMBUSTIBLES Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 001/07 Y DEMÁS RELACIONADAS, DONDE SE ESTABLECEN PARÁMETROS Y MULTAS POR EMISIÓN DE POLUYENTES VEHICULARES".-

Que, la mencionada Resolución N° 78/2018 en su Art. 8° establece que: a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, en cumplimiento del mandato del Artículo 10° de la Ley N° 5211/14 "De calidad del aire", las Municipalidades, deberán establecer por ordenanzas municipales los presentes parámetros que de acuerdo a sus características podrán ser más exigentes, pero en ningún caso menor a lo establecido. Asimismo, serán responsables de las inspecciones y controles de las emisiones vehiculares y de la aplicación de las medidas pertinentes por el incumplimiento.-

Que, la Ley N° 3966/10 "Orgánica Municipal", de la República del Paraguay, en su Capítulo III, de las Funciones Municipales dispone en su Art. 12 numeral cuatro, en materia de ambiente: "...a- la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales significativos, la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del municipio".-

Que, igualmente, en la citada ley entre las funciones previstas para los Municipios indica las siguientes: "... 3. c. la regulación y fiscalización del estado de los vehículos con atención preferencial de la seguridad pública, a la higiene y salubridad, y a la prevención de la contaminación. Los requisitos mínimos para la habilitación del transporte público y para conducir, serán establecidos por la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN).-

Que, por tanto y en atención a lo expuesto, la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Seguridad y Tránsito, fundado en las normativas citadas más arriba, corresponde la emisión de la ordenanza municipal respectiva para cumplir con el mandato y la obligación prevista en el Art. 10 de la Ley N° 5.211/2014 "De Calidad del Aire" y el Art. 8 de la Resolución N° 78/2018, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible:

Aprobado el dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, de Salud Higiene, Salubridad y Ambiente, en Sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero del año 2021, Según Acta N° 338; **por tanto:**

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 004/2021 J.M.

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- ESTABLECER, los parámetros establecidos referente a los valores límites de emisión de los contaminantes del aire provenientes de fuentes móviles, dispuesto en la Resolución N° 78/2018 y su ampliatoria N° 98/2019 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y/o las que sucedieran o reemplacen en el futuro, con el objeto de regular el control correspondiente de la calidad del aire, proveniente de fuentes móviles.-

Artículo 2°.- DISPONER, el monitoreo de los niveles de calidad del aire proveniente de fuentes móviles a través de los valores de emisión cuyos valores puedan superar los valores máximos permitidos y aplicar medidas correctivas para el control de la calidad del aire, así también, controlar, los valores emitidos por distintas fuentes presentes en la calidad, por los medios o equipos necesarios del municipio. El control periódico de los vehículos lo realizará la Dirección de Medio Ambiente y la Policía Municipal.-

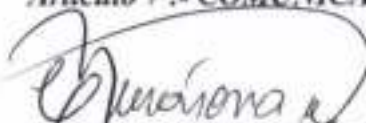
Artículo 3°.- DISPONER, que para las mediciones pertinentes, dichos equipos podrán ser adquiridos directamente por el municipio o disponer el control correspondiente por medio de firmas tercerizadas habilitadas, calibrados y homologados en base a lo establecido para el efecto por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).-

Artículo 4°.- DISPONER, que los vehículos automotores que circulen dentro del territorio de este Municipio, sin excepción, tanto público como privado, incluyendo los de transporte público de pasajeros, taxis y de uso municipal, están obligados/as a mantener en correcto funcionamiento los motores, conforme a la normativa vigente en esta materia, a fin de reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera y que las mismas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en esta Ordenanza.-

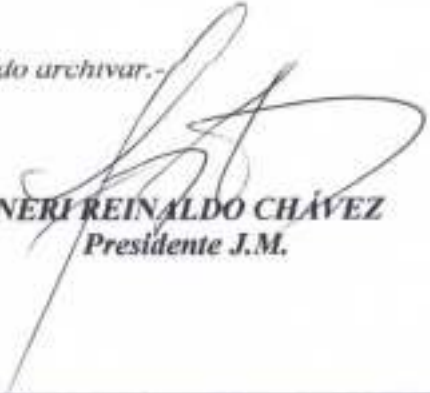
Artículo 5°.- DISPONER, la obligatoriedad de la Revisión Técnica Vehicular prevista en el Art. 53° de la Ley N° 5.016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial a los vehículos automotores cuya habilitación sea emitida por este Municipio para conocer su funcionamiento en lo que se refiere a la emisión de humos a la atmósfera, la cual se llevará a cabo con periodicidad anual con anterioridad al pago de la patente municipal, siendo un requisito ineludible para la emisión y/o renovación de la habilitación municipal. Los vehículos automotores cuya habilitación fuera emitida por otro Municipio deberán igualmente someterse a dicha revisión en caso de no acreditar el cumplimiento de similar procedimiento en el Municipio de origen o ante sospechas de emisión de contaminantes superior a los niveles permitidos en esta Ordenanza.-

Artículo 6°.- ESTABLECER, que los vehículos automotores que circulen dentro del municipio y que emitan gases, humos u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios, será considerado FALTA GRAVE sujeto a las sanciones previstas para las mismas en el Reglamento General de Tránsito.-

Artículo 7°.- COMUNICAR, a quienes correspondiere y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMON DURANONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHÁVEZ
Presidente J.M.



JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE



REINALDO C.
12-03-21
12:10

[Signature]

RECEIVED
12-03-21

El presente documento es una copia de la acta de la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Ciudad del Este, celebrada el día 12 de marzo de 2021, a las 12:10 horas, en la que se trató el punto 1º del orden del día, consistente en la aprobación del presupuesto de la Municipalidad para el año 2021.

El punto 2º del orden del día, consistente en la aprobación del presupuesto de la Municipalidad para el año 2021, fue tratado y aprobado por unanimidad de los señores concejales.

El punto 3º del orden del día, consistente en la aprobación del presupuesto de la Municipalidad para el año 2021, fue tratado y aprobado por unanimidad de los señores concejales.

El punto 4º del orden del día, consistente en la aprobación del presupuesto de la Municipalidad para el año 2021, fue tratado y aprobado por unanimidad de los señores concejales.

El punto 5º del orden del día, consistente en la aprobación del presupuesto de la Municipalidad para el año 2021, fue tratado y aprobado por unanimidad de los señores concejales.

El punto 6º del orden del día, consistente en la aprobación del presupuesto de la Municipalidad para el año 2021, fue tratado y aprobado por unanimidad de los señores concejales.

El punto 7º del orden del día, consistente en la aprobación del presupuesto de la Municipalidad para el año 2021, fue tratado y aprobado por unanimidad de los señores concejales.



RECEIVED
12-03-21

RECEIVED
12-03-21